

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2377/2542

บริษัท เยนเนอรัล แอ็คซิเดนท์ ประกัน
ภัย (ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

บริษัท พีแอนด์ โอ คอนเทนเนอร์ส
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 183

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้าสุราที่โจทก์รับประกันภัยทอด
สุดท้ายจากท่าเรือสิงคโปร์ถึงท่าเรือของจำเลยที่ 2 ในประเทศไทย และระหว่างที่
สินค้าสุรา อยู่ที่ลานพักสินค้าซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าสินค้าสุราดัง
กล่าวได้รับความเสียหาย อันเป็นการ ขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อ
โจทก์ในฐานะ ผู้ขนส่งทางทะเลจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ขนส่ง
สินค้าสุราพิพาท แต่จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการท่าเรือ ความเสียหายมิได้เกิดจาก
ความผิดของจำเลยที่ 2 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้
กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย และต้องรับผิดชอบ
โจทก์หรือไม่เพียงใด เมื่อทางนำสืบของโจทก์ไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วม
ขนส่งทอดสุดท้ายเพียงแต่จำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจท่าเรืออย่างเดียว จำเลยที่ 2 ก็
หาต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าเสียหาย อันเนื่องมาจากการขนส่งไม่การที่ศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการ
ท่าเรือ มีหน้าที่บำรุงรักษารวมทั้งจัดสถานที่ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อบริการแก่
ผู้ใช้ท่าเรือ ของจำเลยที่ 2 การที่น้ำท่วมลานพักสินค้าของจำเลยที่ 2 เพราะฝน
ตกหนักไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์ โดยโจทก์มิได้กล่าว
บรรยายฟ้องให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการท่าเรือแล้วไม่ดูแล
รักษาสินค้าจนทำให้สินค้าต้องเสียหายไว้แต่อย่างใด จึงเป็นการ วินิจฉัยให้จำเลยที่ 2
รับผิดชอบนอกฟ้องนอกประเด็นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 142 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ การค้า
ระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2539 มาตรา 26

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า บริษัทริช มอนเด (ประเทศไทย) จำกัด สั่งซื้อสุรา
จากผู้ขายในประเทศอังกฤษ โดย บริษัทริช มอนเด (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกัน
ภัยการขนส่งทางทะเลของสินค้าดังกล่าวจากเมืองท่าเซาท์แฮมป์ตัน ประเทศอังกฤษ
ถึงประเทศไทยกับโจทก์ ในการขนส่งทางทะเลมีจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขนส่งโดยเรือเซ็น
เซ็น เบย์และเรือแฟรงเฟิร์ต เอ็กสเพรส เมื่อเรือทั้งสองลำเดินทางมาถึงประเทศสิงคโปร์
ได้มีการถ่ายสินค้ามาสู่เรือศรีมณีเพื่อร่วมกับจำเลยที่ 2 ทำการขนส่งทอดสุดท้าย
มายังประเทศไทยและเข้าจอดเทียบท่าเรือของจำเลยที่ 2 แล้วขนสินค้าจากเรือศรี
มณีมาวางไว้บริเวณลานพักสินค้าของจำเลยที่ 2 เพื่อทำพิธีศุลกากร เมื่อบริษัทริช
มอนเด (ประเทศไทย) จำกัดผู้รับตราส่งไปขอรับสินค้าจากจำเลยที่ 2 สินค้าได้รับความ
เสียหายจากความเปียกชื้น ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทางการค้าตาม
ปกติ โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยได้ชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่บริษัทริช

มอนเด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เอาประกันภัย โจทก์จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องจำเลยทั้งสองให้ชำระค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 1,723,978.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,613,079.08 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ความเสียหายของสินค้ามิได้เกิดขึ้นในระหว่างอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 มิได้ประกอบกิจการรับขนของทางทะเล จำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายของสินค้าพิพาทจำเลยที่ 2 ประกอบกิจการบริหารท่าเรือเอกชน ความเสียหายของทรัพย์สินพิพาทเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่มีฝนตกหนัก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 1,209,802 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2539 จนถึงวันที่จำเลยที่ 2 ชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งนี้ดอกเบี้ยเมื่อคิดถึงวันฟ้อง(วันที่ 6 มิถุนายน 2540) ต้องไม่เกิน 110,899 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ข้อแรกว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามฟ้องหรือไม่จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ว่า ตามคำฟ้องของโจทก์บรรยายว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งร่วมจึงต้องรับผิดชอบในมูลรับขนส่งต่อโจทก์ แต่เมื่อพยานหลักฐานชี้ชัดว่าจำเลยที่ 2 ประกอบกิจการท่าเรือมิใช่ผู้ร่วมขนส่งทอดสุดท้าย จำเลยที่ 2

ก็ต้องรับผิดชอบต่อการที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยไปแล้วว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อการที่จำเลยที่ 2 มีหน้าที่จัดหาสถานที่และบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อบริการแก่ผู้เช่าเรือของจำเลยที่ 2 การที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมท่าเรือของจำเลยที่ 2 มิใช่เหตุสุดวิสัยและเป็นเหตุการณ์ที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อการที่ เป็นการวินิจฉัยนอกฟ้องนอกประเด็นไม่ชอบนั้นเห็นว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์กล่าวโดยชัดแจ้งว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้าสุราที่โจทก์รับประกันภัยทอดสุดท้ายจากท่าเรือสิงคโปร์ถึงท่าเรือของจำเลยที่ 2 ในประเทศไทยและระหว่างที่สินค้าสุราอยู่ที่ลานพักสินค้าซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าสินค้าสุราดังกล่าวได้รับความเสียหายอันเป็นการขอให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ในฐานะผู้ขนส่งทางทะเลที่ทำให้สินค้าสุราซึ่งโจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายขณะอยู่ในความครอบครองของจำเลยทั้งสอง เมื่อจำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าสุราพิพาท แต่จำเลยที่ 2 ประกอบกิจการท่าเรือ ความเสียหายมิได้เกิดจากความผิดของจำเลยที่ 2 และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 เพียงว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายและต้องรับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด เมื่อทางนำสืบของโจทก์ไม่ได้ความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมขนส่งทอดสุดท้ายดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยโดยนายสงวน เลี้ยงขจรเกียรติ และนายภูมินทร์ ธนสัมพันธกุล พยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ถ้ามั่นคงต้องกันว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วมขนส่งด้วย แต่จำเลยที่ 2 ประกอบธุรกิจท่าเรืออย่างเดียว เช่นนี้ จำเลยที่ 2 ก็ก็ต้องรับผิดชอบในการที่สินค้าเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่งไม่ การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบต่อการที่ เนื่องจากจำเลยที่ 2 ประกอบกิจการท่าเรือ จึงมีหน้าที่บำรุงรักษารวมทั้งจัดสถานที่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อบริการแก่ผู้เช่าเรือของจำเลยที่ 2 การที่น้ำท่วมลาน

พัทสินคำของจำเลยที่ 2 เพราะฝนตกหนักไม่ใช่เหตุสุดวิสัย จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ โจทก์ โดยคำฟ้องของโจทก์มิได้กล่าวบรรยายให้จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบกิจการท่าเรือแล้วไม่ดูแลรักษาสินค้าจนทำให้สินค้าต้องเสียหายไว้แต่อย่างใดคงบรรยายให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบในฐานะผู้ร่วมขนส่งกับจำเลยที่ 1 เท่านั้น จึงเป็นการวินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบนอกฟ้องนอกประเด็นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย อุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยที่ 2 อีกต่อไป อุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ฟังขึ้น"

สุดท้ายและต้องรับผิดชอบโจทก์หรือไม่เพียงใด ดังนั้น จำเลยที่ 2 ซึ่งต่อสู้และนำสืบได้ว่าตนมิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้าพิพาท แต่ประกอบกิจการท่าเรือ จึงหลุดพ้นจากความรับผิดชอบแล้ว เหนือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง วินิจฉัยเลยไป จึงกลายเป็นนอกฟ้องนอกประเด็นและไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นของจำเลยที่ 2 อีกต่อไป ดังนั้น ในชั้นกำหนดประเด็นพิพาท จึงเป็นขั้นตอนที่ฝ่ายโจทก์จะต้องระมัดระวังให้มีประเด็นครอบคลุมถึงให้หมดตามคำให้การต่อสู้ของจำเลย เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเช่นนี้อีก พรชัย ด่านวิวัฒน์